

**5° JUZGADO CIVIL**

**EXPEDIENTE : 04101-2021-0-1601-JR-CI-05**

**MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS**

**JUEZ : COLETTE MARIA UCEDA VELEZ**

**ESPECIALISTA : SILVIA MESONES VARAS**

**DEMANDADO : HARO MARIN, LALY ANALI**

**BALTODANO VILLENA, WISTON MILCIADES**

**CONSORCIO MGARED E.I.R.L.**

**DEMANDANTE : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO**

**RESOLUCIÓN NÚMERO SIETE**

Trujillo, diecinueve de diciembre del dos mil veinticinco.

**AUTOS Y VISTOS** Dado cuenta con el escrito con código 58865-2025 presentado por el abogado de CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO: **TENER** por presentada copia literal, certificado de gravamen imágenes del inmueble, arancel judicial por solicitud de remate, arancel judicial por publicación de remate: **AGREGUESE** a los autos, y

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** El artículo 731º del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 30229, establece que: *“Aprobada la tasación o siendo innecesaria ésta, el Juez convocará a remate. El remate o subasta de bienes muebles o inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia”.*

**SEGUNDO:** Asimismo, la Presidencia de esta Corte Superior de Justicia de La Libertad mediante Resolución Administrativa N° 000262-2021-P-CSJLL-PJ autoriza la aplicación del Servicio de Remates Electrónicos Judiciales – REM@JU en esta Corte Superior de Justicia de La Libertad a partir del 28-04-2021, siendo de obligatorio cumplimiento que los Órganos Jurisdiccionales realicen los remates judiciales de conformidad a las disposiciones contenidas en la Ley N° 30229 así como de los documentos normativos aprobados por el Consejo Ejecutivo.

**TERCERO:** En el caso de autos, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos y condiciones para la procedencia del remate electrónico judicial, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 30229, Ley que adecua el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales, corresponde llevar a cabo el remate electrónico.

**CUARTO:** Dado a los nuevos lineamientos establecidos para los remates electrónicos, es necesario señalar que en caso de no haber usuarios postores inscritos o si no han ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en primera convocatoria se declara desierto; en

este caso, el REM@JU debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción de un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico. De igual forma, de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo el quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien materia del remate electrónico, advirtiéndose que el pegado de cartel será realizado solo una vez, antes de la fecha de remate en primera convocatoria, toda vez que luego de realizado el remate judicial en primera convocatoria, segunda y tercera convocatoria es automática. Finalmente, si en la tercera convocatoria no hay postores se culmina el procedimiento del remate electrónico judicial, y siendo esta por ausencia de ofertas, se procede conforme a las normas del Código Procesal Civil o a la norma que lo sustituya. Por tales consideraciones **SE RESUELVE:**

**1. CONVOQUESE A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL** a través del Sistema de Remates Electrónicos Judiciales – REM@JU, a efectos que se proceda al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA del inmueble:**

- PUEBLO JOVEN FLORENCIA DE MORA- BARRIO 6MANZANA 38 SUB LOTE 7A, DISTRITO FLORENCIA DE MORA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° P14224387 DEL REGISTRO DE PREDIOS DE LA ZONA REGISTRAL N° V – SEDE TRUJILLO, OFICINA REGISTRAL DE TRUJILLO.

**2. En caso de declararse desierto la primera convocatoria, CONVOQUESE en forma AUTOMATICA** a través del Sistema de Remates Electrónicos Judiciales – REM@JU, llevándose a cabo el **SEGUNDO REMATE ELECTRONICO** y posteriormente el **TERCER REMATE ELECTRONICO** de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria haya sido declarado desierto a través del aplicativo informático del REM@JU por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, teniendo en cuenta los términos que a continuación se detallan:

- PUEBLO JOVEN FLORENCIA DE MORA- BARRIO 6MANZANA 38 SUB LOTE 7A, DISTRITO FLORENCIA DE MORA, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° P14224387 DEL REGISTRO DE PREDIOS DE LA ZONA REGISTRAL N° V – SEDE TRUJILLO, OFICINA REGISTRAL DE TRUJILLO.

**a. CARGAS Y GRAVAMENES:**

**Asiento 00003 HIPOTECA:** a favor de CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A. hasta por la suma de S/76 596.90 Soles (SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 90/100 SOLES), a fin de garantizar un crédito concedido a la propietaria del presente inmueble hasta por un monto de S/40 000.00 Soles

**b. TASACIÓN:** S/195 601.01 Soles (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS UNO CON 01/100 SOLES).

**c. EN PRIMERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será calculada automáticamente por sistema REMAJU.

**d. EN SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será calculada automáticamente por sistema REMAJU.

**e. EN TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será calculada automáticamente por sistema REMAJU.

**f. Los postores deberán cumplir lo siguiente:**

Las personas interesadas podrán participar de las sesiones de remates virtuales, previo registro en: <https://remaju.pj.gob.pe/remaju>. Siendo su responsabilidad solicitar y participar a través de la casilla que otorgue REMAJU, con los datos correctos de los postores a efectos de evitar nulidades futuras.

Deberán cancelar el 10% de la tasación del inmueble sub litis mediante depósito electrónico judicial en la moneda de la tasación conforme al artículo 17º del Reglamento de la Ley Nº 30229; y el arancel judicial correspondiente consignando el número de expediente del juzgado y documento nacional de identidad.

**g. Publicación:** PROCEDASE a la **PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** del aviso de convocatoria de acuerdo al artículo 15º de La Ley 30229, y **FIJESE los avisos de remate en el local del juzgado e inmueble sub litis**, de conformidad con el artículo 733º del Código Procesal Civil.

**h. EFECTUESE** el registro del **remate electrónico judicial** en el Portal Web del Poder Judicial - REM@JU, una vez vencido el plazo legal de oposición, publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria, teniendo en cuenta el precio base señalado en la presente resolución.

**i. NOTIFÍQUESE** conforme a ley.